Nota Técnica SEI nº 181/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61022 – Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste – Pro-Nordeste**

Proponente: **Ministério dos Transportes / Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste – Pro-Nordeste, proposto pelo Ministério dos Transportes, busca enfrentar o problema de dificuldade de acesso e logística decorrente de deficiência da infraestrutura da região Nordeste, que impacta negativamente no desenvolvimento socioeconômico da região.

Propõe a adoção de uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, de forma piloto, a partir da expertise do Banco Mundial, através da gestão otimizada pelo levantamento sistemático das condições de pavimento e de tráfego, pela contratação aprimorada de obras e serviços com base em desempenho e em longo prazo, bem como pela integração com questões ambientais e de segurança viária.

A proposta foi precificada em US$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de dólares), sendo integralmente financiada pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, sem contrapartida financeira pelo proponente.

Os resultados esperados compreendem a otimização da gestão dos ativos rodoviários, o aprimoramento na contratação de obras e serviços com base em desempenho, a integração de questões ambientais e de segurança viária, aliados à redução de custos de manutenção rodoviária, além do fortalecimento institucional do Ministério dos Transportes e do DNIT.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 3,304 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,304/4,000

1 – DESENHO (1,614/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,616/0,700.***

O diagnóstico apresenta de forma clara a caracterização da infraestrutura viária da região Nordeste, bem como os problemas socioeconômicos decorrentes, entre outros fatores, da dificuldade de acesso e logística em função de deficiência da infraestrutura. Propõe a adoção de uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, através da gestão otimizada pelo levantamento sistemático das condições de pavimento e de tráfego, pela contratação aprimorada de obras e serviços com base em desempenho e em longo prazo, bem como pela integração com questões ambientais e de segurança viária, seguindo o conceito proposto pelo Banco Mundial. Os resultados esperados compreendem a otimização da gestão dos ativos rodoviários, o aprimoramento na contratação de obras e serviços com base em desempenho e a integração de questões ambientais e de segurança viária. De forma complementar, espera-se a redução do custo de manutenção, a geração de empregos, o fortalecimento da agricultura familiar e do turismo rural de experiência e comunitário, assim como o incentivo ao uso de energias renováveis ou de baixo carbono para o transporte, além do apoio ao fortalecimento institucional do Ministério dos Transportes, dos Estados e das instituições encarregadas da logística no Brasil, assim como da melhora da administração e gerenciamento de rodovias do DNIT. Ressalta-se que a descrição ampla dos resultados esperados dificulta a avaliação de seu atingimento, através de indicadores. Assim, esse requisito é avaliado com conceito regular, tendo sido apresentadas informações satisfatórias.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600.*

O objetivo geral do programa consiste em obter, através da modalidade de IPF (I *nvestiment Project Financing*), a estrutura financeira necessária à implementação e desenvolvimento de um modelo robusto de manutenção rodoviária no âmbito da malha federal da região. O IPF possui foco específico em projetos de médio a longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) e visa apoiar, entre outras atividades, infraestrutura, desenvolvimento e fortalecimento institucional. Por sua vez, os objetivos específicos do programa consistem na redução de custos e maior eficiência na gestão rodoviária, no aumento da utilização de contratos DBM e PPP, na melhoria de segurança viária, na implementação de políticas e tecnologias inovadoras, na contribuição aos compromissos ambientais, na participação social, entre outros. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados. A estrutura do projeto é apresentada de forma coerente, com um bom nível de detalhamento e de encadeamento lógico entre os componentes e produtos a serem desenvolvidos. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,246/0,300.*

Os indicadores propostos consistem em indicadores de efetividade e de produto, o que representa uma limitação para avaliação do impacto do Programa.

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas, contudo não abrange todos os resultados esperados. São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados que podem ser esperados no Programa, tais como o percentual da malha coberta por contratos de longo prazo por desempenho, o percentual da malha com condições de manutenção "bom" e a pontuação do *Logistic Performance Index* do Brasil. Contudo, alguns indicadores relacionados a treinamentos especificamente voltados às mulheres e comunidades vulneráveis não encontram correspondência expressa com os resultados esperados do projeto. Ainda, os indicadores dicotômicos, relacionados à implantação de sistema e desenvolvimento de plano, não se mostram suficientes para aferição do impacto proporcionado pelas respectivas ações. Por fim, embora a redução de custos na gestão rodoviária configure entre os objetivos do programa, não é apresentado qualquer indicador que mensure tal redução. No entanto, alguns indicadores não encontram correspondência expressa com os resultados esperados do Programa ou não se mostram suficientes para percepção do impacto proporcionado pelas respectivas ações. Ressalta-se que não foram apresentados indicadores referentes à expectativa de redução do custo de manutenção, bem como indicadores referentes à melhoria da segurança viária, que configuram entre os objetivos do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso é previsto em 8 anos e se mostra compatível com a complexidade e a proposta do Programa. Considerando a proposta do Programa para contratação integrada de projetos e obras, o cronograma prevê o desembolso reduzido no primeiro ano. A partir do segundo ano, observa-se certa linearidade nos desembolsos, o que se justifica pelas características intrínsecas ao Programa, que trata majoritariamente de ações de manutenção rodoviária, distinguindo-se do padrão observado em obras de implantação. Assim, considera-se que os recursos estão distribuídos de forma adequada no cronograma de desembolso. A distribuição dos recursos se mostra coerente com os componentes que compõem o Programa. As obras de manutenção rodoviária representam 87,5% do valor total do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

É justificada a escolha do BIRD como agente financeiro externo, em suma, pela sua experiência, em nível mundial, com programas de gestão proativa e resiliente de malha rodoviária, sendo caracterizada uma oportunidade de modernização do sistema nacional vigente, em busca de melhores práticas. Assim, sequer foram consideradas opções de financiamento interno.

Foram fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o BIRD, incluindo moeda do financiamento, prazos de desembolsos, carência e amortização, taxa de juros, comissões e periodicidade das amortizações.

Apresentou-se um comparativo das condições financeiras do BIRD com outros agentes financeiros externos, como BID e NDB.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

2 - GESTÃO (0,786/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,328/0,400.***

A Matriz de Responsabilidade Institucional – RACI foi apresentada pelo proponente, indicando os órgãos envolvidos na execução do Programa e a descrição sucinta das respectivas responsabilidades. Houve manifestação expressa de conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do BIRD. Foram apresentadas informações sobre a equipe técnica e experiência do órgão executor (DNIT), mas não foram apresentadas informações específicas sobre a estrutura operacional da UGP para implementação do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,176/0,300.***

O proponente indicou a perspectiva de a implementação do Programa proporcione o desenvolvimento de um novo paradigma de gestão da malha rodoviária, com a substituição gradativa das práticas atuais pelos novos modelos a serem concebidos. Foi apresentada, de maneira superficial, a indicação de que o investimento em manutenção rodoviária é constante e constitui uma obrigação legal, contudo sem especificação do embasamento legal da obrigatoriedade ou de informações orçamentárias pertinentes. Não foram apresentadas previsões de custos após a execução do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.

Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

É indicado que as ações de manutenção rodoviária, que integram o Programa, estão previstas no PPA 2024-2027, conforme Anexo 9. É apresentada indicação de adequação orçamentária à LOA, conforme Anexo 8, tendo em vista que o recurso oriundo de fonte de financiamento externo será executado através da Ação Orçamentária 163Q - Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais. Ressalta-se que foram apresentadas informações de que as despesas são primárias, discricionárias e destinadas integralmente a investimentos. Informa-se, ainda, que os desembolsos previstos no financiamento correspondem a um baixo percentual do Orçamento Anual previsto para manutenção rodoviária federal, razão pela qual eventuais contingenciamentos não implicariam em prejuízos a sua execução. Dentre os planos setoriais, é indicada a aderência do Programa ao Plano Nacional de Logística - PNL 2035 e à Política Nacional de Transportes - PNT. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,904/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

Dentre as ações prévias à execução do Programa, são descritas as metodologias utilizadas pelo DNIT para monitoramento das condições da malha rodoviária sob sua gestão, tais como o ICM - Índice de Condição e Manutenção, o ICS - Índice de Condição da Superfície, o levantamento de pontos críticos através do IRAP, além do levantamento de pontos críticos de vulnerabilidade climática, programa BR + Desempenho e levantamento das condições das obras de arte especiais. Além disso, indica-se a atualização de normativos e padronização de editais e contratos, com assessoramento da AGU, de forma absorver as melhores práticas em contratações públicas. A descrição das metodologias de monitoramento das condições da malha é coerente com as necessidades relacionadas à adequada priorização de rodovias abrangidas pelo Programa e demonstram a maturidade do diagnóstico do problema, sendo que a priorização das rodovias contempladas pelo Programa deverá observar critérios baseados em metodologias sólidas existentes, alinhada às práticas de gestão pública baseadas em evidências. Contudo, não especifica ações executadas ou em andamento diretamente vinculadas ao Programa proposto, restando caracterizado que se encontra em fase inicial. Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

O proponente identificou de maneira adequada os riscos relacionados aos diversos aspectos associados ao Programa, tais como aos atos legais e institucionais necessários, às contratações, às desapropriações e reassentamento e aos impactos ambientais e sociais. Do mesmo modo, foram descritas as respectivas ações mitigadoras.

Quanto aos atos legais, é indicada a necessidade de análise e tratativas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a possibilidade de realizar os contratos na modalidade exclusiva de desempenho, para verificar a adequação à legislação brasileira e mitigar eventuais questionamentos posteriores quanto às práticas e transparência das técnicas de custos adotadas. Como medidas mitigadoras, indica-se a responsabilidade do Ministério dos Transportes e do DNIT em monitorar os processos e prestar informações necessárias ao órgão de controle. Não são mencionados atos referentes à instituição da UGP.

No que tange às contratações, indica-se que será mantido diálogo com players do mercado para prospecção da capacidade operacional, eventuais restrições e riscos não mapeados no âmbito do projeto. É descrita a previsão de contratação de consultorias, empreiteiras e mantenedoras de máquinas e equipamentos. Os principais riscos serão tratados a nível de governança institucional (Corregedoria, Auditoria Interna), auditados pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pela CGU - Controladoria Geral da

União, buscando garantir níveis de integridade alinhados às boas práticas do mercado.

Em relação às desapropriações, indica-se que as ações previstas no Programa independem de desapropriação e reassentamento, uma vez que seriam executadas em faixas de domínio já existentes. Contudo, indica que caso o projeto inclua alguma obra de duplicação ou alargamento que resulte em necessidade de desapropriação, será realizado o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização, observados os princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD. Do mesmo modo, em caso de necessidade de reassentamento decorrente de ocupação irregular de faixa de domínio, será cumprido o Marco Ambiental e Social (ESF) do BIRD.

No aspecto de impactos ambientais, é descrito o Programa de Regularização Ambiental - PROFAS que abrange todas as obras de manutenção da malha federal. Em caso de necessidade, serão realizados novos estudos, tais como Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Plano de Gerenciamento Ambiental. Ainda sobre o aspecto ambiental, será estudada a possibilidade de inclusão de incentivos para restauração de áreas degradadas próximas das rodovias.

Por fim, em relação a impacto social, são indicadas iniciativas para enfrentar problemas recorrentes ao logo de grandes corredores logísticos, tal como a exploração sexual de crianças e mulheres. E que haverá adesão ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, que constitui um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400.*

Tanto o Ministério dos Transportes como o DNIT não possuem experiência na execução de programas ou projetos com agente financeiro externo, conforme verificado em consulta ao SIGS, nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex – 14/03/2024 - sendo o período considerado de 15/03/2014 a 14/03/2023. Em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo, o proponente recebe pontuação integral em "qualidade do requisito", conforme preconizado na Resolução Cofiex 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Pontuação atribuída = ***0,133/0,133***

O programa abrange, entre outros aspectos, a integração de questões ambientais e de resiliência climática na gestão da malha rodoviária, atuando na prevenção de desastres a partir de ações de drenagem, proteção de taludes e encostas e recuperação de passivos ambientais.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a previsão de estudos e investimentos em políticas e iniciativas que fomentem a transição energética na construção das rodovias e no uso delas pelos veículos e a melhora da multimodalidade e a transição da carga para ferrovias, cabotagem e hidrovias, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à eficiência energética e fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a recomposição de dispositivos de drenagem, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora sejam abordadas ações de redução de erosões e danos a corpos hídricos, tais ações estão relacionadas às práticas de resiliência climática e não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a prática de conscientização ambiental e atendimento às boas práticas ambientais, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a melhoria da infraestrutura para ganho de competitividade da região, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a melhoria da infraestrutura para ganho de competitividade da região e dos empreendedores, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a geração de empregos diretos e indiretos em decorrência das obras, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a melhoria na infraestrutura de transportes na região Nordeste, escolhida para o desenvolvimento do projeto piloto em função das condições socioeconômicas regionais, o Programa não possui ações diretamente voltadas às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora o Programa inclua ações de fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas, não foi devidamente esclarecido o alinhamento estratégico ação às atribuições legais do órgão e inclusão de tais ações em plano setorial correspondente.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a geração de empregos diretos e indiretos em decorrência das obras, com enfoque em população específica, o Programa não possui ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - Pontuação atribuída = ***0,133/0,133***

O programa compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo, que proporcione a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à infraestrutura viária da região Nordeste, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora sejam abordadas as ações de segurança viária, que busca, entre outros aspectos, a

redução do número de mortos e feridos nas rodovias federais abrangidas, o Programa não contempla ações diretamente associadas à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - Pontuação atribuída = ***0,000/0,133***

Embora seja abordada a melhoria e o fortalecimento institucional das práticas de gestão da infraestrutura, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - Pontuação atribuída = ***0,000/0,138***

Embora seja abordado o apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil, utilizando-se de benchmarking brasileiro e internacional referente a modelos de gestão da malha rodoviária, o Programa não contempla diretamente arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste, proposto pelo Ministério dos Transportes, busca, em linhas gerais, implantar de forma piloto uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, de forma piloto, visando proporcionar a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança viária das rodovias federais, aliado à redução de custos de manutenção rodoviária, favorecendo a eficiência na gestão do gastos públicos e promovendo melhores condições de desenvolvimento socioeconômico.

A partir da análise da presente carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, apesar de deficiências pontuais na elaboração do pleito, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação 3,304 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 05/03/2024, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/03/2024, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 06:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40545358** e o código CRC **049CB2A0**.

Referência: Processo nº 03101.102122/2023-94. SEI nº 40545358